

임무대행자의 권한초과행위 허가 청구

청구인 (연락 가능한 전화번호:)

주민등록번호

주소

사건본인과의 관계

사건본인

주민등록번호(외국인등록번호)

주소

등록기준지(국적)

청 구 취 지

"청구인이 사건본인을 대리하여 사건본인 소유의 별지 기재 부동산을 담보로 은행과 사이에 채권최고액 원, 채무자 (으)로 된 근저당권설정계약을 체결함을 허가한다."라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

- 청구인은 20 . . . 사건본인의 친권자 또는 후견인의 임무대행자로 선임되었습니다.
- 그런데 본안 사건인 귀 법원 20 느단 친권자지정 청구 사건은 현재 심리 계속 중이고 위 심판이 확정되기까지 상당한 시일이 소요될 것으로 보이는데 사건본인의 교육비 및 생활비로 총 원이 필요하고 사건본인에게 현금재산은 없는 상황이므로, 부득이 사건본인의 부동산 중 일부인 별지 목록 기재 부동산을 담보로 제공하고 대출을 받아 위 교육비 및 생활비로 충당하여야 합니다.
- 따라서 청구인이 사건본인을 대리하여 청구취지 기재와 같이 담보권설정 행위를 할 수 있도록 허가하여 줄 것을 청구합니다.

첨 부 서 류

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. 기본증명서(상세), 주민등록등본 (청구인, 사건본인) | 각 1통 |
| 2. 주민등록등본 (사건본인) | 1통 |
| 3. 기타(소명자료) | |

20

청구인

(서명 또는 날인)

법원 귀중

◇ 유의 사항 ◇

1. 수입인지: 사건본인 수 × 5,000원을 붙여야 합니다.
2. 송 달 료: 청구인 수 × 우편료 × 8회분을 송달료 취급 은행에 납부하고 영수증을 첨부하여야 합니다.
3. 관할법원: 사건본인(미성년자)의 주소지의 가정법원(지방법원, 지원)입니다.